

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมการปกครอง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2534
จำสิบตำรวจ เกษมศักดิ์ เรื่องกรไกร กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448

ประกาศของคณะปฏิวัติ มาตรา ข้อ 42 วรรคสอง, มาตรา ข้อ 44 วรรคแรก

ขณะที่โจทก์ฟ้องคดี จ. อธิบดีกรมการปกครองโจทก์ ไปราชการต่างจังหวัด ข. รองอธิบดีเป็นผู้รักษาการแทนเช่นนี้ ในช่วงนั้นข. ผู้รักษาการแทนย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนโจทก์ และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ แทนโจทก์ได้เช่นเดียวกับอธิบดี ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ข้อ 42 วรรคสอง และข้อ 44 วรรคแรก ดังนี้ ข. จึงมีอำนาจลงนามในใบแต่งตั้งนายความให้ฟ้องคดีได้โดยมิต้องมีการมอบหมายจากอธิบดี จังหวัดนครพนมเป็นนิติบุคคลต่างหากจากโจทก์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมิใช่ผู้แทนโจทก์ ผู้แทนโจทก์คืออธิบดี การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรู้ถึงตัวผู้ทำละเมิดจะถือว่าโจทก์รู้ยังไม่ได้ เมื่ออธิบดีโจทก์รู้ถึงตัวผู้ทำละเมิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ การที่จำเลยที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 จัดเวรยามแทนในเมื่อตนเองจะต้องไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และไม่อาจอยู่เวรยามตามกำหนด ทำให้ไม่มีเวรยามอยู่ดูแล เป็นโอกาสให้คนร้ายเอาทรัพย์สินที่เก็บไว้ในคลังพัสดุไป ดังนี้ การละเลยต่อหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเหตุ

โดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขณะเกิดเหตุจำเลยทั้งสามได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานพัสดุของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม โดยจำเลยที่ 1 มีหน้าที่เป็นเวรยามรักษาความปลอดภัยห้องเก็บศาสตราวุธ จำเลยที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานในหน้าที่พลการทั้งหมด และมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งมีหน้าที่จัดเวรยามเฝ้ารักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย จำเลยที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการประเภทศาสตราวุธโดยตรงโดยเฉพาะหน้าที่เก็บรักษาศาสตราวุธเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2522 นายอำพันหรือขาว ชองทอง บุตรของจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกอีกหลายคนใช้กุญแจเปิดประตูบุกรุกเข้าไปในห้องศาสตราวุธ ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาเครื่องศาสตราวุธของโจทก์ที่ฝากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมเก็บรักษาไว้โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของพลการซึ่งมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง นายอำพันหรือขาวกับพวกได้ร่วมกันลักเอาเครื่องศาสตราวุธซึ่งเก็บไว้ในห้องศาสตราวุธไปคิดเป็นราคา 177,756.25 บาท ต่อมาเจ้าพนักงานจับกุมพวกของนายอำพันหรือขาวได้ และยึดได้เครื่องศาสตราวุธที่ถูกลักไปคืนมาได้บางส่วนคิดเป็นราคา 71,885 บาท ส่วนที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นราคา 105,871.25 บาท เหตุเกิดขึ้นเพราะในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ซึ่งมีหน้าที่อยู่เวรยามเฝ้ารักษาเครื่องศาสตราวุธละทิ้งหน้าที่โดยไม่มาเข้าเวรยามอันเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเป็นความประมาท

เดินเล่อปราศจากความระมัดระวังของจำเลยที่ 1 ที่ไม่อยู่เวรยามหรือเมื่อมีเหตุจำเป็นไม่อาจอยู่เวรยามได้ จำเลยที่ 1 ไม่ได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อจัดให้ผู้อื่นเข้าเวรยามแทนอาคารเก็บเครื่องศาสตราภัณฑ์จึงไม่มีเวรยามเฝ้ารักษาเป็นเหตุให้นายอำพันหรือชาวกับพวกเข้าไปลักเครื่องศาสตราภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้ไปได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ส่วนจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ประมาทเดินเล่อไม่เอาใจใส่ดูแลงวดขันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่เวรยามตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือจัดให้อยู่เวรยามแทนจำเลยที่ 1 เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ไม่อยู่ เพื่อให้อาคารเก็บศาสตราภัณฑ์มีเวรยามเฝ้ารักษาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังมีหน้าที่เก็บกุญแจปิดประตูห้องศาสตราภัณฑ์ด้วย แต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 2 กลับประมาทเดินเล่อมอบกุญแจดังกล่าวให้นายอำพันหรือชาวบุตรชายของตนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้นำไปใช้ไขเปิดปิดประตูห้องศาสตราภัณฑ์ดังกล่าวเสมอมา จำเลยที่ 2 ยังเคยใช้ให้นานอำพันหรือชาวชนเครื่องศาสตราภัณฑ์เข้าออกห้องเสมอทำให้นายอำพันหรือชาวรู้ลู่ทางให้ห้องเก็บอย่างดี จนกระทั่งวันเกิดเหตุจึงได้ใช้กุญแจดังกล่าวเปิดประตูห้องพาพวกไปลักเครื่องศาสตราภัณฑ์ของโจทก์ไปได้ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศาสตราภัณฑ์ของโจทก์โดยตรงและมีหน้าที่ดูแลตรวจตราห้องเก็บเครื่องศาสตราภัณฑ์ แต่จำเลยที่ 3 กลับละเลยไม่หมั่นตรวจตราดูแลเป็นเหตุให้คนร้ายลักเครื่องศาสตราภัณฑ์ของโจทก์ได้ จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ด้วยการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 105,871.25 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การทำนองเดียวกันว่า นายโชดกวีธรรมพูลสวัสดิ์ ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทน ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วเพราะฟ้องคดีเกิน 1 ปี หลังจากทราบเหตุแห่งละเมิดและรู้ตัวผู้พึงใช้ค่าสินไหมทดแทน โจทก์ได้ทรัพย์สินที่คนร้าย

ลักไปคืนมาหมดแล้ว โจทก์จึงไม่เสียหายตามฟ้อง จำเลยที่ 1 มิได้ประมาทเลินเล่อ โดยละทิ้งหน้าที่เวรยามเพราะในช่วงเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับ การตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ไปราชการที่ กรุงเทพมหานครกลับมาถึงจังหวัดนครพนมหลังเกิดเหตุแล้วส่วนการจัดหาเวรยาม อยู่แทนจำเลยที่ 1 นั้น ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมซึ่งทราบเรื่องดีเยี่ยม มีหน้าที่จัดหาคนมาอยู่เวรยามแทนมิใช่หน้าที่ของจำเลยที่ 1 สำหรับจำเลยที่ 2 เป็น ผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จริง แต่เฉพาะงานพลาธิการของทางราชการ ตำรวจเท่านั้น ทรัพย์สินของโจทก์ตามฟ้องเจ้าหน้าที่ของโจทก์นำมาฝากไว้แก่ผู้ กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมโดยตรงและเก็บไว้ในอาคารต่างหากจากอาคาร ของพลาธิการตำรวจที่จำเลยที่ 2 ทำงานอยู่ การขนย้ายเครื่องศาสตราภัณฑ์หน้าที่ ของโจทก์ดำเนินการเองโดยไม่จำเป็นต้องให้จำเลยที่ 2 รับรู้เพราะเป็นคนละสายงาน กัน จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจทราบได้ว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำมาฝากไว้มีอะไรบ้าง จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังแล้ว ความเสียหายของโจทก์มิได้เกิดจาก ความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 แต่ประการใด บุตรชายของจำเลยที่ 2 ขณะ เกิดเหตุเรียนหนังสืออยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร มิได้เป็นผู้กระทำผิดตาม ฟ้อง จำเลยที่ 2 ไม่เคยมอบกุญแจห้องศาสตราภัณฑ์ให้บุตรชายหรือแม้กระทั่งให้มา ยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ราชการเลข ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ไปราชการต่างอำเภอและผล การสอบสวนปรากฏว่าคนร้ายเข้าทางช่องลม มิได้เข้าออกทางประตูที่ใส่กุญแจไว้ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่จำเป็นต้องอยู่เวรยามทุกวัน ความเสียหายที่เกิด ขึ้นมิใช่ผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 3 ให้การว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบงานพลาธิการและต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งศาสตราภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเป็นผู้เก็บ กุญแจห้องเก็บทรัพย์สินและเครื่องศาสตราภัณฑ์ไว้ด้วย เหตุเกิดขึ้นเพราะความ ประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ไม่อยู่เวรยามตามหน้าที่

ส่วนจำเลยที่ 2 เก็บรักษาฎุฎแจห้องไม่ดีทำให้นายอำพันหรือขาว ชองทอง บุตรของจำเลยที่ 2 ลักฎุฎแจตั้งกล่าวไขห้องเก็บศาสตราภันธ์ของโจทก์แล้วร่วมกับพวกลักเครื่องศาสตราภันธ์บางส่วนของโจทก์ไป จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบร่วมกัน คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินจำนวน 105,871.25 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้แบ่งชำระหนี้จำนวนดังกล่าวให้โจทก์คนละกึ่งหนึ่ง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมาว่าในวันที่ 18 มีนาคม 2522 เวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 8.30 นาฬิกา ของวันถัดไป จำเลยที่ 1 มีหน้าที่เป็นเวรยามเฝ้ารักษาลังพัสดุ แต่จำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมให้ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร จึงไม่ได้มาอยู่เวรยามตามกำหนดโดยที่จำเลยที่ 1 มิได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าเวรทราบตามระเบียบ จำเลยที่ 2 จึงไม่ได้จัดให้มีผู้อยู่เวรยามและได้ความตามคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2522 นายอำพันหรือขาว ชองทอง บุตรของจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกอีกหลายคนใช้ฎุฎแจเปิดประตูเข้าไปในห้องศาสตราภันธ์ แล้วร่วมกันลักเอาเครื่องศาสตราภันธ์ที่เก็บไว้ในคลังพัสดุไป และข้อเท็จจริงฟังได้ยุติต่อไปว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรู้ตัวผู้ลักเอาเครื่องศาสตราภันธ์ของโจทก์ไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 และรู้ถึงผู้ที่ควรรับผิดชอบทางแพ่งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2525 ส่วน

อธิบดีกรมโจทก์รู้ตัวผู้กระทำละเมิดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 ขณะที่ฟ้องคดีนาย
ฉลอง กัลยาณมิตร อธิบดีกรมโจทก์ไปราชการต่างจังหวัดนายโชคก วรรณมพูล
สวัสดิ์ รองอธิบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิบดี

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อแรกว่า อธิบดีโจทก์มิได้มอบอำนาจให้
นายโชคก รองอธิบดีลงนามแต่งตั้งทนายความฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่าขณะ
โจทก์ฟ้องคดี นายฉลองอธิบดีโจทก์ไปราชการต่างจังหวัด นายโชคก รองอธิบดีโจทก์
เป็นผู้รักษาการแทนอธิบดีเช่นนี้ ในช่วงนั้นนายโชคกผู้รักษาการแทนอธิบดีย่อมมี
ฐานะเป็นผู้แทนของโจทก์ และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ แทนโจทก์ได้เช่นเดียวกับ
อธิบดีตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน
2515 ข้อ 42 วรรคสอง และข้อ 44 วรรคแรก นายโชคกจึงมีอำนาจลงนามในใบแต่งตั้ง
ทนายความให้ฟ้องคดีได้โดยมิต้องมีการมอบหมายจากอธิบดี โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง...

จำเลยที่ 1 ฎีกาในข้อสองว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมีหน้าที่แทนตัวโจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรู้ถึงตัวผู้กระทำละเมิดเกิน 1 ปีแล้ว โจทก์มาฟ้องคดีจึง
ขาดอายุความ เห็นว่าผู้แทนของโจทก์คืออธิบดี จังหวัดนครพนมนั้นเป็นนิติบุคคล
ต่างหากจากโจทก์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจึงมิใช่ผู้แทนของโจทก์ การที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนมรู้ถึงตัวผู้กระทำละเมิดนั้นจะถือว่าโจทก์รู้ยังไม่ได้ กรณีของ
จำเลยที่ 1 นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าอธิบดีโจทก์ได้รู้ถึงตัวผู้กระทำละเมิดเมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 คดีของโจทก์จึงไม่
ขาดอายุความ...

จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาสุดท้ายว่า มิได้ทำละเมิดด้วยตามข้อเท็จจริงที่ยุตินั้น
เหตุที่คนร้ายลักเอาเครื่องศาสตราภรณ์ที่เก็บไว้ในคลังพัสดุไปได้ เนื่องจากในวันเกิด
เหตุไม่มีเวรยามอยู่ตามระเบียบซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่อยู่เวรยาม ผู้ที่มีหน้าที่อยู่เวร

ยามตามที่จัดไว้ได้มีระเบียบกำหนดตามเอกสารหมาย จ.14 และจ.15 ว่า ผู้ใดไม่สามารถอยู่เวรวันใดได้ให้แจ้งหัวหน้าเวรทราบจำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมให้ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 จึงไปราชการโดยไม่แจ้งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าเวรทราบ จึงไม่มีการจัดเวรยามอยู่รักษาการณ์ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของโจทก์ถูกคนร้ายลักไป เห็นได้ว่าการที่จำเลยที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องมีตามที่กำหนดไว้โดยไม่บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 จัดเวรยามแทนในเมื่อตนจะต้องไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่อาจมาอยู่เวรยามตามกำหนด ทำให้ไม่มีเวรยามอยู่ดูแลเป็นโอกาสให้คนร้ายเอาทรัพย์สินที่เก็บไว้ในคลังพัสดุไปได้เช่นนี้ การละเลยต่อหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเหตุโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นของโจทก์ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ด้วย..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ